التفليس[1]: نظام قانوني قائم الذّات في إطار الإجراءات الجماعية أم وقع تناسيه ؟

يعرّف التفليس لغة، بالانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر، وهو مصدر أفلس مشتق من فلس. يقال: أفلس الرجل إذا صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم، أو صار إلى حال ليس له فيها فلوس، وفلسه القاضي تفليسا حكم بإفلاسه[2].

أمّا قانونا " يقصد بالإفلاس« la faillite » في مفهوم الفقه التقليدي حالة المدين التاجر « état ou situation d'un commerçant » الذي يتوقف عن دفع ديونه في مواعيدها، وذلك بصرف النظر عن كونه معسرا أو موسرا، قليل الاموال أو كثيرها « qui n'est pas forcément insolvable » ولكن نعرف الافلاس على النهج الحديث، بعجز التاجر عن الوفاء بديونه في تاريخ استحقاقها "[3].

لكنّ التعريف القانوني للتفليس لا يعبّر فعلا عن حقيقة هذا المفهوم في القانون التونسي. ذلك أنّ التاجر المدين المتوقف عن دفع ديونه لا يعد مفلسا في التشريع التونسي إلاّ إذا وصل توقفه عن الدفع إلى وضع ميؤوس منه[4] كي يصدر في شأنه حكم بالإفلاس.

ويعتبر التفليس النظام الاقدم زمنيا في اطار الاجراءات الجماعية حيث نشأ في روما ثم مر إلى فرنسا ومنها إلى الدول المجاورة لها. ثم تناقلته التشريعات العربية عن القانون الفرنسي مثل ما فعل المشرع التونسي سنة 1959 بصدور المجلة التجارية. ثم وجد نظام التفليس كنظام جماعي وحيد يخضع له التاجر المدين منافسة من اجراء الصلح الاحتياطي الذّي وقع الغاؤه بدوره لعدم فاعليته و وقع تعويضه بنظام جماعي ثان وهو نظام انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية[5] حيث وقع نسخه تقريبا عن قانون فرنسا لسنة 1985[6].

و من هنا حلّت الازمة بنظام التفليس الذّي وجد مزاحمة في التطبيق من قبل قانون الانقاذ إرادةً من المشرع التونسي و سعيا منه الى حماية الاقتصاد الوطني من خلال انقاذ كل مؤسسة واجهت بعض

---

[1] وقع تعويض عبارة الافلاس بعبارة التفليس في القانون التونسي، مداولات مجلس النواب عدد 34 ، 1995/04/11 السؤال عدد 12 ص 23.
[2] ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، الطبعة الاولى، د.ت، ج 6، ص 165، 166.
[3] أحمد شكري السباعي، الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن، الافلاس، ج 4، ص 69.
[4] الفصل 475 جديد من المجلة التجارية.
[5] قانون عدد 34 لسنة 1995 مؤرخ في 34 افريل 1995.
[6] loi n°85-98 du 25 janvier 1985.

الصعوبات دون التوقف عن الدفع حيث تلتجأ الى وسيلة وقائية تتمثل في التسوية الرضائية او انقاذ المؤسسات التي تتوقف عن الدفع من خلال وسيلة علاجية تتمثل في التسوية القضائية.

و تواصلت إرادة المشرع في حماية المؤسسات من الوصول الى حالة التفليس حيث وقع تنقيح قانون الانقاذ في مناسبتين سنة 1999[1] و 2003[2]. لكنّ المتمعن في الأمر يجد أنّ الهدف من هاذين التنقيحين هو في الأساس عدم نجاح قانون الانقاذ في اخراج المؤسسات من الصعوبات التي تمر بها. والدليل على ذلك هو أنّ المؤسسات الاقتصادية اصبحت تلتجا الى قانون الانقاذ تفصيّا من واجب الوفاء بديونها اتجاه دائنيها. وهو ما جعل المشرع التونسي يقوم بتعديل هام يشمل الانقاذ و التفليس بصدور قانون[1] يُعنى بجمع كلتا الإجراءين في تشريع واحد.

وهو ما يؤكد أنّ نظام التفليس مرحلة لا مفر منها في القانون التجاري وهو عقاب لكل تاجر او مؤسسة اقتصادية لا تحترم تعهداتها إذ يعتبر مبدأ احترام أجل دفع الديون في مواعيد استحقاقها من المبادئ التي يتعامل بها التجار على مر الزمان. ففي القدم كان التنفيذ على التاجر المخل بتعهداته يقع على ذاته ثم تطور " بتمكين الدائنين من حجز امواله واستخلاص ديونهم منها مع امكانية بيعها جملة او مجزأة حفاظا على سمعة المدين"[4].

و يحافظ نظام التفليس في القانون التونسي على موقعه كنظام جماعي وذلك على مستوى التطبيق إذ نجد في سنة 2012 أنّه صدر 7 احكام قضائية بإنقاذ المؤسسات بينما صدر مقابل ذلك 19 حكم بالتفليس أمّا سنة 2013 صدر 15 حكم بالإنقاذ و 29 حكم بالتفليس هذا ما يعزّز قولنا بأنّ نظام التفليس مازال قائم الذّات رغم محاولات المشرع في التقليص من تطبيقه.

و يعد التفليس نظام متكامل من حيث شروط تطبيقه و الاثار المنجرة عن هذا التطبيق. فمن حيث الشروط يجب على الدائنين تقديم حجج ديونهم لكي يشاركوا في هذا النظام و ما له من نتائج إيجابية على المشاركين فيه. أما المدين فيجد نفسه آليا كطرف فيه عند وصول توقف دفعه الى الوضع

---

[1] قانون عدد 63-1999 مؤرخ في 15 جويلية 1999.
[2] قانون عدد 79-2003 مؤرخ في 79 ديسمبر 2003.
[1] قانون عدد 36-2016 مؤرخ في 29 أفريل 2016.
[4] عبد المجيد الفاهم، الكامل في الاجراءات الجماعية، دار الميزان للنشر،1999، ص 9.

الميؤوس منه. فيقوم عندها أمين الفلسة وهو السنديك " بتمثيل المدين في المطالبة بحقوقه لدى الغير و رفع الدعاوى اللازمة لذلك و ذلك لا الحكم الصادر بالتفليس يغل يد المدين"[1].

ويعد أمين الفلسة من أهم الاجهزة في مرحلة التفليس بما انه يعتبر مساعدا للقضاء من جهة و ممثلا للمدين كما اسلفنا و ممثل للدائنين ايضا. فهو " الركن الاساسي في الفلسة اذ يقوم ببيع اموال الفلسة لتسديد الديون في مباشرة اجراءات الفلسة و يتولى ادارة اموال المفلس منذ افتتاح الفلسة و يتخذ الاجراءات الاحتياطية للمحافظة على حقوق الدائنين و يقوم بتصفية الموجودات... ومثل هذا الدور الهام الذي يباشره امين الفلسة و الذي يتوقف عليه نجاح نظام الافلاس يستلزم ان تتوفر فيه صفات معينة و قد احتاط المشرع لذلك فأولى تعيين أمين الفلسة الى القضاء "[2] وهو ما جاء في الفصل 501 جديد م.ت حيث " تعين المحكمة في حكم التفليس امينا واحدا او عدة امناء لهم صفة الوكلاء القضائيين على كل من المدين والدائنين"[3].

وقد جاء المشرع بالجديد في تعديل 2016 حيث كان أمين الفلسة في النظام القديم للتفليس يمثل الى جانب المدين المفلس، جماعة الدائنين وهم اصحاب الديون العادية واصحاب الديون ذات الامتياز العام . لكنّ تعديل 2016 جعل جميع الديون خاضعة لإجراء طلب الترسيم[2] في مرحلة التفليس وهو ما جعل جماعة الدائنين تنتهي كمؤسسة قانونية في القانون التجاري ليصبح جميع الدائنين معنيين بطلب ترسيم ديونهم سواء اصحاب الديون العادية او ذات الامتياز العام او ذات الامتياز الخاص او الموثقة برهن.

اما الطرف الفاعل في نظام التفليس فهو القاضي المنتدب للفلسة وهو قاض يقع تعيينه في الحكم الصادر في التفليس وهو ما جاء في الفصل 498 جديد م.ت حيث " تعين المحكمة في حكمها بالتفليس عضوا من أعضائها قاضيا منتدبا". حيث تكون مهامه عديدة ومن ضمنها انجاز ومراقبة عمليات الفلسة و ادارتها. فهو المسؤول الاول الحريص على ادارة الفلسة يساعده في ذلك امين الفلسة. يتخذ هذا القاضي قرارات قضائية اهمها قرار قبول طلب ترسيم الديون او رفضها التي وقع تقديمها من طرف الدائنين و وقع اختبارها من طرف امين الفلسة. وتعد قراراته محل اعتراض لكل من له

---

[1] يراجع علي البارودي، القانون التجاري، الافلاس، منشاة المعارف، 1963، ص743. يراجع ايضا الفصل 486 جديد م.ت.

[2] يعقوب قوادر، امين الفلسة، مجلة القضاء والتشريع، اكتوبر 1994، ص 123.

[3] وقع تنظيم مهام امين الفلسة في القانون عدد 71 لسنة 1997 المؤرخ في 11 نوفمبر 1997.

[2] طلب ترسيم الديون في مرحلة التسوية القضائية او في مرحلة التفليس هو اجراء يقوم مقام المطالبة القضائية يُعفي كل من يقوم به من الالتجاء الى القضاء والمطالبة بدينه.

مصلحة وذلك في الآجال القانونية المنصوص عليها في الفصل 567 جديد م.ت . وكإجراء جديد وقع سنه بمقتضى تعديل قانون 2016 المنظم لمادة الاجراءات الجماعية فقد اصبح الحكم الذي يقضي في الاعتراض الصادر ضد قرار القاضي المنتدب قابلا للطعن بالاستئناف وهو ما لم يكن ممكنا قبل هذا التعديل حيث ينص الفصل 454 قديم م.ت انّه و" لا تقبل الاستئناف : رابعا ، احكام المحكمة التي تفصل في الاعتراضات على القرارات التي يتخذها الحاكم المنتدب في حدود وظائفه".

بينما جاء التعديل الجديد في باب جديد يُعنى ب "طرق الطعن " حيث ينص الفصل 565 جديد م.ت انّه " يمكن الطعن بالاستئناف وفق اجراءات القضاء الاستعجالي ، رابعا : الاحكام التي تفصل في الاعتراضات على القرارات التي يتخذها القاضي المراقب او القاضي المنتدب في حدود وظائفه"

ويمكن ان نستنتج من جملة الفصول و المعطيات التي وقع تناولها إجابة على اشكالية هذا المقال أنّ نظام التفليس في القانون التونسي ما يزال قائما نظريا بل وقع تعديله ليتماشى مع نظام الانقاذ لوحدة العلة بين النظامين، أمّا تطبيقيا فإنّ ما تم عرضه من احصائيات تفيد ان نظام التفليس هو الاكثر تطبيقا من نظام الانقاذ.